

0104889-93.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... irmão de Ana Carolina e envolvido no tráfico de drogas, foi detido por uma guarnição da Polícia Militar em um ponto de tráfico na posse de outro celular, roubado.

A ré interferiu e acabou sendo abordada por outra equipe que prestava apoio à primeira. Em revista, os policiais encontraram o celular furtado de Maria José. Interrogada, Ana Carolina disse ter adquirido o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0104889-93.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0104889-93.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 12614/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista, 1700/2016 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA VIEIRA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, etc.

ANA CAROLINA VIEIRA PEREIRA, já qualificada nos autos (fls. 07), foi denunciada e está sendo processada, como incurso no artigo 180 "caput" do Código Penal, pois em dia e horário indeterminados entre 3 de outubro e 11 de dezembro de 2016, no Lajeado, nesta cidade, adquiriu e recebeu um aparelho telefone celular LG, avaliado em R\$ 700,00 (cf. auto de fls. 20), que sabia ser produto de crime.

Conforme apurado, o celular fora furtado de Maria José da Silva por elemento não identificado, cf. o boletim de ocorrência de fls. 14/15. O adolescente Egraim Vitor Vieira Pereira, irmão de Ana Carolina e envolvido no tráfico de drogas, foi detido por uma guarnição da Polícia Militar em um ponto de tráfico na posse de outro celular, roubado.

A ré interferiu e acabou sendo abordada por outra equipe que prestava apoio à primeira. Em revista, os policiais encontraram o celular furtado de Maria José. Interrogada, Ana Carolina disse ter adquirido o aparelho de Egraim, sendo presa em flagrante.

Recebida a denúncia (fls. 71/73) a ré foi citada e aceitou proposta de suspensão condicional do processo. Diante do descumprimento das condições impostas, foi revogado e determinado o prosseguimento do feito. A Defensoria apresentou resposta à acusação, designando-se a audiência de instrução e julgamento na qual foi ouvida uma testemunha. A ré foi declarada revel.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria pública postulou a absolvição por insuficiência probatória. De forma secundária, pediu a desclassificação do delito para receptação culposa; pena mínima; regime aberto, com a substituição por PRD e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação é improcedente.

A materialidade foi comprovada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 11/14 e 15/16.

Durante a fase policial (fls. 07) a ré disse que, que pagou R\$ 200,00 pelo aparelho, do irmão Egraim, sendo que o mesmo disse ter pego o telefone de um amigo da favela, onde trabalha em uma biqueira vendendo drogas; que em nenhum momento desconfiou que o aparelho fosse roubado/furtado, pois seu irmão alegou que havia pesquisado em um site de internet; que tomou conhecimento que seu irmão havia sido apreendido com dinheiro e um aparelho celular roubado, quando acabou sendo abordada por policiais militares, pesquisando seu aparelho celular, e verificaram que era produto de furto. Tornou-se revel em juízo.

Houve desistência em relação ao policial militar Thalles Bruno.

O Policial Militar Thiago Ayres disse que se recordava vagamente da ocorrência.

Pelo que se lembra, foram até a casa do menor, irmão dela, chamar o representante legal. O celular constava como produto de ilícito. Reconheceu a assinatura de fls. 6 e confirmou o teor do depoimento lido pelo Promotor de Justiça em audiência.

Desta forma, a prova acusatória é frágil para a condenação da ré.

Um policial somente foi ouvido e pouco se recordou do caso, em decorrência do tempo que se passou desde os fatos. Não se comprovou que a ré tivesse ciência da origem ilícita do aparelho, e não se demonstrou ao certo de que forma ela foi abordada. A ré negou na delegacia que soubesse que o aparelho era furtado ou roubado, e em juízo tornou-se revel. Desta forma, o conjunto probatório é frágil para a sua condenação.

3- Em face ao exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver ANA CAROLINA VIEIRA PEREIRA, já qualificada nos autos, da imputação pelo artigo 180 "caput" do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C

Renata William Rached Catelli

Juíza de direito

São Paulo, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA